



לפני המפקח על רישום המקרקעין בבאר שבע

תיקים 15/13 91/12 ב"ש

בקשה 21/14

המבקשים:

דוד ואסתר כהן

(הנתבעים)

ע"י ב"כ עו"ד ד. כהן או עו"ד א. כהן

- נגד -

המשיבה:

ר. ס. סיטי ניהול בע"מ

(התובעת)

ע"י ב"כ עו"ד י. פריד

ה ח ל ט ה

על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין חתשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מי שרשאי להביא סכסוך להכרעת המפקח על רישום מקרקעין הוא בעל דירה, הנציגות והמתחזק כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק. עניינה של החלטה זו בשאלה האם המשיבה הינה בגדר "מתחזק" ורשאית היא להביא את הסכסוך שבינה לבין המבקשים בפניי, או שזוהי אינן היא עונה על הגדרה זו, וכתוצאה מכך הרי שאין לי סמכות לדון בתביעה המוגשת על ידה.

א. העובדות עליהן אין מחלוקת במסגרת בקשה זו

1. המדובר בבית המשותף ברחוב הנרייטה סולד 8 בבאר שבע, הידוע בכינוי "רסקו סיטי" (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף נרשם במנקס הנתנים המשותפים בגוש 38016 חלקה 42 בבאר שבע ביום 18.8.08, כאשר במסגרת זו נרשם לבית המשותף תקנון [ר' צו רישום הבית המשותף וכן סעיף 2 לסיכומי המבקשים].

2. המשיבה, חברת ר.ס. סיטי בע"מ (להלן: "ר.ס. סיטי"), מעניקה שירותי ניהול והחזקה לבית המשותף [ר' סעיף 15 לתצהיר המשיבה וסעיף 1 לכתב ההגנה מטעם המבקשים].

3. ר.ס. סיטי פעלה בבית המשותף מכח זכויות שהומחו לה כדין מחברת ריאלקו (חברה להשקעות במקרקעין) בע"מ (להלן: "חברת ריאלקו"), אשר עמה חתמו בעלי הדירות על הסכם ניהול [עובדות אלו הוגדרו על ידי המבקשים בסיכומיהם כעובדות שאין במחלוקת לצורך הדיון בשאלת המתחזק - ר' סעיף 2 לסיכומי המבקשים].

4. המבקשים הינם בעלי זכויות בתת חלקה 21.

5. ביום 31.12.12 הגישה המשיבה תביעה כספית כנגד "מבקשים" במסגרתה טענה כי המבקשים חייבים לה סך של 382,581 ₪, וזאת בגין חלקם היחסי בעלות שירותי הניהול והחזקה שהעניקה המשיבה בבית המשותף. המבקשים מצדם הגישו ביום 14.2.13 תביעה כנגד המשיבה למתן חשבונית ולתשלום סך של 20,000 ₪.

6. ביום 14.2.12 הגישו המבקשים בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענה כי המפקח על רישום המקרקעין נעדר סמכות לדון בתובענה. במסגרת "טענות הצדדים בכתב וכן במהלך הדיון שהתקיים בפני ביום 7.7.13, התברר כי שורש המחלוקת בין הצדדים בעניין זה נעוץ בשאלה האם המשיבה עונה על הגדרת "מתחזק" בחוק המקרקעין. בעקבות זאת, ומאחר שלא הצלחתי להביא את הצדדים לעמק השווה קבעתי כי תתברר תחילה שאלת הסף בדבר מעמדה של המשיבה, ולצורך כך הוריתי לצדדים להגיש ראיותיהם הנוגעות לשאלה זו.

7. ביום 17.2.14 נשמעו עדי הצדדים, ולאחר מכן הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב.

ב. טענות המבקשים בתמצית

8. לטענת המבקשים על מנת שהמשיבה תירשב "מתחזק" כהגדרתו בחוק המקרקעין, וכנגדו מכך יוענקו לה הסמכויות המיוחדות הקבועות בחוק, לא די בהצגת הסכמות בעלי הדירות למינויה כחברת ניהול. לשיטתם, דרושה המשיבה לרוכי כי קיימת החלטה שהתקבלה ברוב הדרוש בסעיף 71(ב) לחוק, וכן להוכיח כי החלטה זו נרשמה בספר ההחלטות של הבית המשותף. לדידם של המבקשים, מאחר שהוכח כי אין החלטה למינוי המשיבה כמתחזק הרי שאין אלא לקבל את טענתם כי המשיבה אינה מתחזקת כהגדרתו בחוק המקרקעין, וזאת גם אם יוכח שבהסכמי הניהול שנחתמו מונתה המשיבה זו מי שהיא באה בנעליו כחברת הניהול.

9. המבקשים מוסיפים כי גם הסכמי הניהול עליהם מותמכת המשיבה אינם מעידים על הסכמת בעלי הדירות למינוי מתחזק לבית המשותף. לשיטתם, בהסכמים אלו קיימת לכל היותר הסכמה על מינוי חברה שתעניק שירותי ניהול והחזקה לבית, אך אין בהם הסכמה להכנסת גורם שיוענקו לו הסמכויות של מתחזק. בהקשר "לכך מודגשים המבקשים גם כי לא ניתן לראות בהסכם הניהול כהסכמת בעלי הדירות למינוי מתחזק, ולו בשל העובדה שבעת חתימת

הסכם הניהול מושג ה"מתחזק" כלל לא היה קיים, שכן טרם חוקק הסעיף העוסק במתחזק לבית המשותף.

10. המבקשים מוסיפים כי לאור העובדה שלא ניתן לראות בחברה עמה נחתמו הסכמי הניהול – חברת ריאלקו – מתחזק, הרי שלא ניתן לראות במשיבה השואבת כוחה מהמחאת הזכויות מחברת ריאלקו, מתחזק. כן טוענים המבקשים כי גם לו היה מקום להכיר בחברת ריאלקו כמתחזק, ואף לו היתה הוראה בתקנון שלפיה חברת ריאלקו היא המתחזק, לא היה בכך כדי לקבוע כי גם המשיבה היא מתחזק, שכן לא ניתן להמחות את זכות החלטתה של בעלי הדירות למנות מתחזק.

11. בכל הנוגע להוראות התקנון שנרשם בעת רישום הבית המשותף, טוענים המבקשים כי הוא התקבל שלא כדין, ולפיכך אין להוראותיו תוקף נחייב. משכך, כך לשיטתם, חל על הבית המשותף התקנון המצוי וכל החלטה בדבר מינוי מתחזק אמורה היתה לקבל את החלטת רוב בעלי הדירות.

12. בסיכומיהם מפנים המבקשים גם להחלטות ופסקי דין קודמים שניתנו בעניינם, ומבקשים ללמוד מכך על המחלוקת דנן.

13. לאור כל האמור דורשים המבקשים כי יקבע שהמשיבה אינה מתחזק, ולפיכך אין לי סמכות לדון בתובענה המוגשת על ידה.

ג. טענות המשיבה בתמצית

14. לטענת המשיבה הוכח כי כל בעלי הדירות חתמו על הסכמי ניהול במסגרתם נקבע כי שירותי הניהול והתחזוקה של הבית יוענקו על ידי חברת הניהול. לשיטת המשיבה ניתן לראות בהסכמים במסגרתם הסכימו הרוכשים כי תמונה חברת הניהול לבית המשותף, כהחלטה למינוי מתחזק במובנו של סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין. המשיבה מפנה לפסיקה בה נקבעו הדברים הללו, וכן לפסיקה הקובעת כי ניתן לראות בהוראה בהסכם המאפשרת המחאת זכויות כהסכמה, ואף כהחלטה העומדת בתנאי סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין.

15. המשיבה טוענת כי הסכמי הניהול היו בתוקף גם במועד תיקון מס' 24 לחוק המקרקעין במסגרתו חוקק סעיף 71(ב)(1) לחוק, שכן אף לא אחד מבעלי הדירות ביטל את ההסכם במועד זה. לפיכך, ומאחר שהחלטה שעל בעלי הדירות לקבל במסגרת סעיף 71(ב) לחוק אינה אלא הסכמתם כי הניהול והתחזוקה התקיימה של הרכוש המשותף יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור, הרי שאין אלא לקבוע כי הגורם שנקבע בהסכמים כמי שאחראי על הענקת השירותים הללו, הינו מתחזק.

16. המשיבה מפנה גם לתקנון הבית המשותף שנרשם בשנת 2008 במסגרתו נזכר הסכם הניהול, וכן נקבע בו כי הנשיאה בהוצאות ההחזקה של הבית המשותף תהא בהתאם להוראותיו. לטענת המשיבה הוראה זו בתקנון אינה מותירה עזר ספק בדבר מעמדה.

17. בכל הנוגע לחוקיותו של התקנון שנרשם מציגת המשיבה, כי המבקשים חודו כי לא הגישו חליף כלשהו עד היום לביטול התקנון וממילא אין כל מקום לטענותיהם אלו בחליף דין.

18. כן מפנה המשיבה לעובדה שבמשך 13 שנים היא מבצעת את החזקת הבית המשותף, ולעובדה שבמשך תקופה ארוכה זו בעלי הדירות בבית המשותף מביעים הסכמתם בהתנהגותם בפועל להיותה מתחזק.

19. לאור כל האמור מבקשת המשיבה לקבוע כי יש לראות בה מתחזק, וכי יש לדחות את בקשת המבקשים לדחיית התביעה על הסף בהיעדר סמכות עניינית.

ד. דיון והכרעה

20. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין נקבעת בסעיפים 72-73 לחוק הקובע כך:

72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף ודבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59, 59א' עד 9' או לפי סעיף 6 ב"ט לחוק הבנק תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר חלוקת גבול מצד בעל דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי ויתובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירות משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות. (ההדגשה לא במקור).

73. אלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח: (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72; (2) נציגות הבית המשותף.

21. חוספת המתחזק כצד הרשאי להגיש תביעה למפקח בוצעה בתיקון מס' 24 לחוק, שבמסגרתו חוקק סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין אשר הסדיר את נעמזו של "מתחזק" וקבע כדלהלן:

(ב) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה - מתחזק).

(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו ותקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם."

22. במקביל, במסגרת תיקון מס' 24 לחוק, תוקן גם סעיף 6א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (לחלף: "חוק המכר"), באופן שנקבע בו כך:

(ב) לא יקבע מוכר בחוזה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יונבעו על ידי מתחזק, אלא אם כן נכללו בחוזה המכר פרטים הנוגעים למתחזק, לרבות זהותו ותנאי ההתקשרות עמו.

(ג) תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן (א), השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש השנים האמורות, לתקופה שתקבע על ידם.

23. חרקה לחקיקת סעיפים אלו הובחר במסגרת דברי ההסבר להצעת החוק [הצ"ח 3046, י"ב בחשון התשס"ב, 29.10.2001]:

"...מוצע כי החלטה לעניין עצם ביצוע ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף על ידי מתחזק תתקבל ברוב הדירוש לשינוי תקנון גם כאשר מדובר בהחלטה של האסיפה הכללית. עם זאת, החלטות לגבי זהות המתחזק עימן יתקשרו בעלי הדירות והחלטות לענין החלפתו יתקבלו בהחלטה של בעלי יותר ממחצית הרכוש המשותף. מטרת הסעיף למנוע מצבים בהם רוב מזדמן באסיפה הכללית, שהוא יכול להיות חלק קטן יחסית מבעלי הדירות, יקבל החלטות לענין זהות המתחזק, ומאידך, למנוע ככל שאפשר מצבים בהם בעלי הדירות של רוב הרכוש המשותף לא יצליחו למנות או להחליף מתחזק בשל הרוב הגדול שנקבע בתקנון לכך..."

מוצע לקבוע בחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 חובת גילוי שתנחול על קבלן המוכר דירות בבית משותף והמתכוון לקבוע, בתקנון או בדרך אחרת, חובת התקשרות של בעלי הדירות עם מתחזק."

24. כפי שעולה מהוראות החוק ומדברי ההסבר לו, במסגרת תיקון 24 לחוק נקבעו שני מסלולים עיקריים לקביעת מתחזק: האחד הוא ההסדר המופיע בסעיף 6א לחוק המכר, והוא מתאים למצב בו טרם נרשם הבית המשותף. במצב כזה נל מנת שניתן יהיה לראות בגוף מסוים מתחזק יש לכלול הוראה מתאימה **בכל** חוזה המנהל. [לעניין הכרה בכך שחתימה של בעלי הזכויות על הסכמים נפרדים במסגרת הסכמי המכר עשויה להקנות מעמד של מתחזק רי למשל: עש"א 5336-06-09, ניהול שנקר 4 בע"מ נ' אבי זלצמן, (פורסם בנבו). כן ר': תא"מ 6420/07 מירב מגדל מבוא ירושלים אחזקות בע"מ נ' סימה ציליק (פורסם בנבו)]. ההסדר השני, והוא הקבוע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, נותניחס לבית שנרשם כבר בבית המשותף, או שנמצא בשלבי רישומו. במקרה כזה יש לעגן את יוניי המתחזק בתקנון הבית המשותף, או לחילופין, ככל שהדבר לא נקבע מראש בתקנון הבית המשותף, רשאים בעלי הדירות לבחור מתחזק ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, רוב חדרוש ככלל לשינוי תקנון.

25. והנה כפי שהובא לעיל בנדון דגן בשנת 2008 נרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים ונרשם לו תקנון.

26. במסגרת סעיף 4 לתקנון, העוסק בהשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, נקבע כי: "...סעיפים 3 ו-4 לתקנון זה ישמשו את הבית המשותף רק אם וכאשר לא תהיה חברת

ניהול הבית המשותף נשוא תקנון זה (ההדגשה לא במקור). במקביל, בסעיף 26 לתקנון המוסכם שכותרתו "חברת ניהול" נקבע כי: "בעלי חלקות המשנה יודעים ומצהירים כי קיימת חברת ניהול לבית המשותף (להלן: "חברת הניהול") הנותנת ומספקת את השירותים של הבית המשותף ופועלת כנציגות הבית המשותף." (ההדגשה לא במקור).

27. תקנון הבית המשותף דן קובע אפוא מפורשות, כי קיימת חברת ניהול בבית המשותף, כי חברה זו היא שמעניקה את שירותי הניהול והתחזוקה, והיא זו שפועלת כנציגות הבית המשותף. מאחר שלית מאן דפליג על כך במועד רישום התקנון וזיתתה זו המשיבה שהעניקה שירותים אלו [ר' סעיף 15 לתצהיר המשיבה שלא נסתר על ידי המבקשים], הרי שהמסקנה המתחייבת היא כי התקנון הוא שמעניק למשיבה את מעמדה כמתחזק, וזאת בהתאם לסעיף 71(ב)(1) רישא לחוק המקרקעין.

28. ודוק: אכן, על פי סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין, ניתן לחלף את חברת הניהול המכהנת כמתחזק ברוב של בעלי הדירות שיותר ממחצית ורכוש המשותף צמוד לדירותיהם, ואולם בחקירתו הודה נציג מבקשים כי עד היום לא התקבלה החלטה כדין המאשרת החלפתה של המשיבה, ולפיכך מינויה של המשיבה לא בוטל. [ר' עמוד 3 לפרוטוקול שורות 14-5].

29. זה המקום לציין, כי במסגרת סיכומי המבקשים נושה ניסיון על ידם לטעון כנגד תוקפו של התקנון שנרשם. דא עקא שמדובר בתקנון שרשום בספרי המקרקעין, וכל עוד לא בוטל בהליכים הקבועים בחוק יש לראות בו תקנון תקף ומחייב. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח עדות נציג המבקשים בפני כי לא נקט עד היום הליך משפטי מתאים לביטול התקנון, והוא אף לא יודע על הליך משפטי כזה או אחר שנגקט לצורך כך [ר' עדות נציג המבקשים בעמוד 3 שורות 15-19].

30. הנה כי כן, תקנון הבית המשותף שנרשם בשנת 2008, הוא שמעניק למבקשות מעמד של מתחזק, וזי בכך כדי לדחות את טענת המבקשים בדבר היעדר מעמד למשיבה בהליך בפניי.

31. בבחינת למעלה מתדרוש אוסיף, כי גם לו הדבר לא היה נקבע מפורשות בתקנון הבית המשותף יש לראות במשיבה כמתחזק, וזאת מכיוון הסכמי הניהול שנחתמו בעבר. כמובא לעיל, במקרה שבו מדובר בבית שטרם נרשם כבית משותף קיימת דרך לקבוע כי הבית ניהול על ידי מתחזק, וזאת באמצעות חתימת כל בעלי הדירות על הסכמה שכזו במסגרת הסכמי המכר. מאחר שלא חתמה מחלוקת (לצורך הדיון בבקשה זו) כי כל בעלי הדירות חתמו על הסכם ניהול, הרי שיש לראות בחברת הניהול מולד נחתמו ההסכמים, ולאחר מכן, במשיבה שהזכויות מכח ההסכמים הומחו לה כדין, מתחזק. ודוק: אין מדובר, כפי שנטען על ידי המבקשים בסיכומיהם בהמחאת זכות החלטה של בעלי הדירות לבחירת מתחזק. המדובר בהמחאת הזכויות החוזיות שמעניקות לחברת הניהול את מעמדה כמתחזק מכח ההסכמות שהוענקו בעבר, ובהתאם להוראות סעיף 6 לחוק המכר עליהן עמדתי לעיל. כמובן שזכויות אלו כפופות עדיין לחלטת בעלי הדירות ולכללים הקבועים בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, אך כל עוד לא החליטו בעלי הדירות אחרת, הזכויות החוזיות שריירות וקיימות ותן מקנות למשיבה בנסיבות דנן את המעמד הנטען.

32. יוסף, כי אין גם בידי לקבל את טענת המבקשים שלפיה מאחר שמדובר בהסכמים שנכרתו לפני תיקון מס' 24 לחוק אין לראות בהם ככאלה המקנים לחברת הניהול (חברת ריאלקו, ולאחריה המבקשת) מעמד של מתחזק. אמנם, במל"רת סעיף 4(ב) לתיקון מס' 24 לחוק (סעיף תחולה וחוראות מעבר) נקבע כי חוראות סעיפים 1(א) ו-6(ג) לא יחולו על חוזה שנכרת לפני תיקון החוק, ואולם אין בכך כדי להשליך על ענייננו. במקרה דנן, אין ספק כי במסגרת ההסכמים שנכרתו תוענקו לחברות הניהול סמכויות הניהול וההחזקה של הבית, ואין גם חולק כי הסכמים אלו היו בתוקף בעת התיקון ואיש לא דרש לבטלם (רא' האמור בסעיף 2 לסיכומי המבקשים וכן האמור בסעיף 10 לתצהיר נציג המשיבה שלא נסתר). מכאן, שבמועד התיקון היו בנמצא הסכמים החתומים על ידי כל בעלי הדירות שמכוחם הוענקה למשיבה רשות לפעול הלכה למעשה כמתחזק של הבית, ומשכך, ונוכח המוסבר לעיל, יש לראות בה כבעלת מעמד של מתחזק בבית המשותף.

33. מכל המקובץ עולה כי יש לראות במשיבה מתחזק במובנו של חוק המקרקעין, והיא רשאית לתבוע את המבקשים בגין חלקם בהשתתפות החזקות הרכוש המשותף של הבית המשותף.

34. יוער, וזאת מבלי להיכנס לעובי הקורה שכן לא בכך עוסקת החלטה זו, כי נוכח העובדה שבמסגרת סעיף 26 לתקנון שנרשם הוטמעו חלק מהחוראותיו של הסכם הניהול, הרי שקרוב לוודאי כי המחלוקות בנוגע לשיעור השתתפות הוצאות החזקות הרכוש המשותף בהתאם להסכם הניהול, ודאי בכל הנוגע לתקופה שלאחר 18.8.08, הינה בגדר "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון...", וסכסוך כזה מצוי במסגרת סמכותו העניינית של המפקח, בהתאם לסעיף 72(א) לחוק.

35. סיכומי של דבר שאני דוחה את טענת המבקשים שלפיה אין למשיבה מעמד.

36. המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪.

37. אשר להמשך ההליכים –

התובעת תגיש תצהירים מטעמה בכל הנושאים שיתביעה ובתביעה שכנגד, וכן חוות דעת מומחים ככל שברצונה לעשות כן, וזאת בתוך 45 ימים. הנתבעים יגישו תצהיריהם וחוות דעת כאמור, תוך 45 ימים מקבלת תצהירי התובעת. ימי זמירה לא יבואו במניין הימים.

המזכירות תקבע מועד להוכחות ותזמן את הצדדים.

היום מ"ד אב תשע"ד, 10 אוגוסט 2014.

